"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"

ORDENANZA MUNICIPAL N° 014-2023-MDC/A

000229

Carhuamayo, 25 de septiembre de 2023.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARHUAMAYO;

POR CUANTO:

El Concejo Municipal Distrital de Carhuamayo, en Sesión de Consejo Ordinaria Nº017 de fecha 25 de septiembre del 2023; y,

VISTO:

En Sesión de Consejo extraordinaria Nº 005-2023 de fecha 18-09-2023; el cual se desarrolló el acuerdo al siguiente detalle, en ejercicio de sus atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de Municipalidades N.º 27972, expedientes Nros. 2888 y 4432-2023 que corresponden a los Informes Nros. 187 y 222-2023/SMAyEL/JNOA/MDC de fechas 02 de agosto y 07 de setiembre de 2023 respectivamente, evacuado por el jefe de la subgerencia de medio ambiente y economía local; opinión legal N° 019-2023-ALE-MDC.

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N° 27972, establece en el V del Título Preliminar, que los gobiernos locales representan al vecindario, promueven la adecuada prestación de servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción.

A su vez, el Art. 73° inciso 3.1 de la citada norma, dispone que las municipalidades, tomando en cuenta su condición de municipalidad provincial o distrital, asumen las competencias y ejercen las funciones específicas con carácter exclusivo o compartido, para la protección y conservación del ambiente; a fin de formular, aprobar, ejecutar y monitorear los planes y políticas locales en materia ambiental, en concordancia con las políticas, normas y planes regionales, sectoriales y nacionales;

Ahora bien, el Art. 10° de la LEY GENERAL DE RESIDUOS SÓLIDOS - Ley N° 27314, dispone que es rol de las municipalidades ejecutar programas para la progresiva formalización de las personas, operadores y demás entidades que intervienen en el manejo de residuos sólidos con las autorizaciones correspondiente.

Que, la LEY QUE REGULA LA ACTIVIDAD DE RECICLADORES - Ley N° 29419 y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N°005-2010-MINAM, tiene como objetivo coadyuvar con la protección, capacitación y promoción del desarrollo social y laboral de los trabajadores del reciclaje, promoviendo su formalización, asociación y contribuyendo a la mejora en el manejo adecuado para el reaprovechamiento de los residuos sólidos en el país.

Que, el Art. 4° literal c) de la aludida LEY QUE REGULA LA ACTIVIDAD DE RECICLADORES, señala que son actores institucionales vinculados a las actividades de recolección selectiva, segregación y comercialización de residuos sólidos no peligrosos, los gobiernos locales, provinciales y distritales, como encargados de establecer las políticas y medidas destinadas a la gestión ecológicamente eficiente de los residuos sólidos en su respectiva jurisdicción;

Que, el Art. 24° del Reglamento de la LEY QUE REGULA LA ACTIVIDAD DE RECICLADORES, establece que las Municipalidades Distritales y Provinciales, según corresponda, promueven la formación de organizaciones de recicladores con personería jurídica, quienes deben cumplir con los aspectos técnicos establecidos en el Reglamento, y que deben incorporarse al Programa de Formalización de Recicladores y Recolección Selectiva de Residuos Sólidos a cargo de la municipalidad. Asimismo, el Art. 30° del referido Reglamento, plantea la aprobación del Marco Normativo Municipal, en cuanta elaboración y aprobación de una ordenanza municipal que complemente los aspectos legales, técnicos, administrativos y operativos para la formalización de recicladores.

Que, mediante opinión legal N° 019-2023-ALE-MDC, asesoría legal externa, indica, en síntesis: que resulta necesario apoyar y normar la actividad de recojo selectivo de residuos sólidos, toda vez que la misma contribuye con el proceso se saneamiento ambiental, favoreciendo la utilización de materiales con fines de preservación y uso racional de los recursos naturales.

Que, puesto a debate el proyecto de ORDENANZA MUNICIPAL QUE PROMUEVE LA FORMALIZACIÓN DE RECICLADORES EN EL DISTRITO DE CARHUAMAYO, PROVINCIA Y REGIÓN JUNÍN, el Concejo municipal, en ejercicio de la atribución prevista en el Art. 9° numeral 8 de la Ley Orgánica de Municipalidades, ha determinado, por unanimidad, la APROBACIÓN de la siguiente Ordenanza:

"ORDENANZA MUNICIPAL QUE PROMUEVE LA FORMALIZACIÒN DE RECICLADORES EN EL DISTRITO DE CARHUAMAYO, PROVINCIA Y REGIÒN JUNÌN"

TITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 1°: APROBAR la Ordenanza Municipal que promueve la Formalización de Recicladores en el distrito el distrito de Carhuamayo, provincia y región Junín.

000228

ARTICULO 2°: OBJETIVO

La presente norma tiene por objeto establecer un marco normativo legal que promueva la formalización de aquellas personas naturales o jurídicas que se dedican a las actividades de Reciclaje y Recolección Selectiva de Residuos Sólidos Inorgánicos Recuperables en la Jurisdicción del Distrito de Carhuamayo, traducida a una mejora en la calidad de vida de dichas personas y en sus labores propiciando un manejo más adecuado y eficiente de los residuos sólidos.

ARTICULO 3° AMBITO DE APLICACIÓN.

Esta Ordenanza Municipal tiene ámbito de aplicación en toda la jurisdicción del Distrito de Carhuamayo, provincia de Junín, Región Junín y se sustenta en la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente, donde se menciona que toda persona tiene el derecho irrenunciable a vivir en un ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la vida, y el deber de contribuir a una efectiva gestión ambiental y de proteger el ambiente, así como sus componentes; de igual manera se sustenta en el Decreto Legislativo N° 1501 con fecha lunes 11 de mayo de 2020, decreto legislativo que modifica el decreto legislativo Nº 1278, que aprueba la ley de gestión integral de residuos sólido y su Reglamento aprobado con Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM que es de aplicación a toda actividad relacionada a la gestión y manejo de Residuos Sólidos, desde la etapa de la generación hasta la disposición final, siendo de cumplimiento obligatorio para toda persona natural y jurídica, que sea residente o se encuentre en la jurisdicción del Distrito de Carhuamayo, Provincia de Junín, Región Junín del mismo modo tiene sustento en la Ley N° 29419 Ley que Regula la actividad de los Recicladores y su Reglamento aprobado con Decreto Supremo N° 005-2010-MINAM.

TITULO II

DEFINICIONES

ARTICULO 4°: DEFINICIONES:

4.1. **AMBIENTE.** - Es el conjunto de elementos naturales y sociales que se relacionan estrechamente en los cuales se desarrolla la vida de los organismos y está constituido por los seres biológicos y físicos, la flora, la fauna y los seres humanos, que actúan en estrecha relación necesitándose unos a otros.

4.2. **GESTION AMBIENTAL.** - La gestión ambiental es un proceso permanente y continuo, constituido por el conjunto estructurado de principios, normas técnicas, procesos y actividades, orientado a administrar los intereses, expectativas y recursos relacionados con los objetivos de la política ambiental y alcanzar así, una mejor calidad de vida y el desarrollo integral de la población, el desarrollo de las actividades económicas y la conservación del patrimonio ambiental y natural del país.

4.3. **GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS.** - Es el conjunto de operaciones y disposiciones encaminadas a dar a los residuos sólidos producidos en el Distrito de Carhuamayo, Provincia de Junín, Región Junín, el destino más adecuado desde el punto de vista ambiental, desde su generación hasta su disposición final.

4.4. **MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS.** - Toda actividad técnica operativa de residuos sólidos que involucre manipulación, acondicionamiento, transporte, transferencia, tratamiento, disposición final o cualquier otro procedimiento técnico operativo utilizado desde la generación hasta la disposición final.

4.5. **MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS.** - Es un conjunto de acciones normativas, financieras y de planeamiento que se aplica a todas las etapas del manejo de residuos sólidos desde su generación, basándose en criterios sanitarios ambientales y de viabilidad técnica y económica para la reducción en la fuente, el aprovechamiento, tratamiento y la disposición final de los residuos sólidos.

4.6. **GENERADOR.** - Persona natural o jurídica que en razón de sus actividades genera residuos sólidos, sea como productor, importador, distribuidor, comerciante o usuario. También se considera como generador al poseedor de residuos sólidos peligrosos, cuando no se pueda identificar al generador real y a los gobiernos municipales a partir de las actividades de recolección.

4.7. **DISPOSICION FINAL.** - Se entiende por disposición final toda la operación de eliminación de residuos que implique la incorporación de los mismos cuerpos receptores.

4.8. **MINIMIZACION.** - Acción de reducir el mínimo posible el volumen y peligrosidad de los residuos sólidos a través de cualquier estrategia preventiva, procedimiento, método o técnica utilizada en la actividad generadora.

4.9. **RESIDUOS SOLIDOS.**- Son residuos sólidos aquellas sustancias, productos o subproductos en estado sólido o semisólido de los que su generador dispone, o está obligado a disponer, en virtud de lo establecido en la normatividad nacional o de los riesgos que causan a la salud y el ambiente, para ser manejados a través de un sistema que incluya, según corresponda las siguientes operaciones o procesos: Minimización de residuos, Segregación en la fuente, Reaprovechamiento, Almacenamiento, Recolección, Comercialización, Transporte, Tratamiento, Transferencia, Disposición final.

000227

4.10. **RESIDUO SÓLIDO MUNICIPAL.** - Son aquellos residuos sólidos que se generan en las viviendas, centros comerciales, mercados, instituciones públicas y privadas y otros similares.

4.11. **RESIDUO SÓLIDO DOMICILIARIO.** - Entenderemos como residuos sólidos domiciliarios (RSD) a los residuos generados en viviendas.

4.12. **RESIDUO SÓLIDO RECUPERABLE.** - Entenderemos como residuos sólidos recuperables (RSR) a los residuos que por sus características son susceptibles a ser reaprovechados tales como: Botellas PET, PEAD, PVC, papeles blancos y de color, papel periódico, metales, latas y hojalatas, cartones, bolsas de color, plástico film, botellas de vidrio, tecnopor y tetra pack, entre otros.

4.13. **RESIDUO SÓLIDO PELIGROSO.** - Entenderemos como residuo sólido peligroso (RSP) a los residuos del ámbito no municipal que por sus características físicas y químicas no pueden ser recuperados y requieren un tratamiento especial tales como: Pilas, Baterías, Agujas, entre otros.

4.14. **RECICLADOR.** - Se consideran recicladores a las personas que de forma dependiente o independiente se dedican a actividades de recolección selectiva para el reciclaje, segregación y comercialización en pequeña escala de residuos sólidos de origen domiciliario, comercial y aquellas que generan residuos similares no peligrosos de acuerdo a lo establecido en la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos DL. 1278, modificado por Decreto Legislativo N° 1501

4.15. **RECICLADOR AUTORIZADO.** - Persona Natural capacitada, miembro de una Asociación de recicladores registrada por la Municipalidad para dedicarse de manera organizada sin generar riesgos sanitarios ni ambientales a la recolección selectiva de residuos sólidos recuperables.

4.16. **SEGREGACIÓN.** - Acción de agrupar determinados componentes o elementos físicos de residuos sólidos para ser manejados de forma diferenciada o especial.

4.17. **REUTILIZACIÓN.** - Toda actividad que permita aprovechar directamente el bien articulo o elemento que constituye el residuo sólido con el objeto que cumpla el mismo fin para el que fuera elaborado originalmente.

4.18. **REAPROVECHAR.** - Volver a obtener un beneficio del bien, articulo elemento o parte del mismo que constituye los residuos sólidos. Se reconoce como técnica de reaprovechamiento el reciclaje recuperación o reutilización.

4.19. **RECICLAJE.** -Toda actividad que permite reaprovechar un residuo sólido mediante un proceso de transformación para cumplir su fin inicial u otros fines.

4.20. **RECOLECCIÓN SELECTIVA.** - Recolección solo de los residuos susceptibles de reaprovechamiento de origen domiciliario, comercial o de aquellas actividades que generan residuos similares.

4.21. **EMPRESA OPERADORA DE RESIDUOS SOLIDOS (EO-RS).** - Persona Jurídica que desarrolla actividades de comercialización de residuos sólidos para su reaprovechamiento.

4.22. **PROGRAMA DE SEGREGACIÓN.** - Conjunto de actividades que permiten realizar la separación de los residuos sólidos a través de viviendas participantes en Distrito de Carhuamayo

4.23. **VIVIENDA PARTICIPANTE.** - Predio y/o familia participante en el programa d segregación en la fuente de residuos sólidos impulsado por el Ministerio del Ambiente a través de los Gobiernos Locales.

4.24. **SEGREGACIÓN EN LA FUENTE.** - Separación de residuos sólidos de orígenes domiciliarios, comerciales y/o similares en el lugar de generación mismo.

TITULO III

DE LA FORMALIZACIÓN DE LOS RECICLADORES

ARTICULO 5°: REGISTRO DE LAS ASOCIACIONES Y AUTORIZACIÓN DE OPERACIÓN

Todas las asociaciones que operen en la jurisdicción del distrito de Carhuamayo, deberán estar registradas y acreditadas previamente ante la SUNARP. Posterior a ello deberán registrarse en la Municipalidad Distrital de Carhuamayo, para lo cual se aperturará un **PADRON DE REGISTRO DE ASOCIACIONES DE RECICLADORES** que estará a cargo de la Sub Gerencia de Medio Ambiente y Economía Local.

ARTICULO 6°: DE LA EMISIÓN DE CONSTANCIAS DE AUTORIZACIÓN A ASOCIACIONES DE RECICLADORES PARA LA RECOLECCION SELECTIVA Y COMERCIALIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS RECUPERABLES

Todas las Asociaciones de recicladores que desee realizar la recolección selectiva y comercialización de residuos sólidos recuperables dentro de la jurisdicción del Distrito de Carhuamayo, deberá obtener una constancia de autorización, para lo cual debe presentar:

a) Solicitud de autorización dirigida al alcalde de la Municipalidad
b) Copia Simple de la Ficha Registral de la organización de recicladores con Personería Jurídica emitida por Registros Públicos.
c) Relación de Miembros de la Asociación especificando: Nombres y Apellidos de cada uno, DNI, edad, domicilio, tipo de vehículo, placa y firma.
d) 02 fotografías de cada miembro integrante de la Asociación.

e) Compromiso Ambiental firmado por el representante, donde se detalle el compromiso de la Asociación de brindar mensualmente información (pesos y tipo de material comercializado) respecto a la cantidad de residuos recuperables recolectados y comercializados provenientes de la jurisdicción del Distrito de Carhuamayo

f) Copia de DNI de todos los miembros de la asociación (incluido el representante).

g) Otros documentos, según lo considere necesario la autoridad competente.

ARTICULO 7°: DE LA EMISIÓN DEL CARNET DE AUTORIZACION PARA RECOLECTAR:

Todos los recicladores que desee realizar la actividad de recolección selectiva y comercialización de residuos sólidos recuperables dentro de la jurisdicción del Distrito de Carhuamayo, deberá tramitar un carnet de autorización, para lo cual debe presentar:

a) Solicitud de autorización dirigida al alcalde de la Municipalidad

b) Copia de un documento que acredite que pertenece a una Asociación de Recicladores formalizados y registrados en la Municipalidad.

c) Ficha de emisión rellenada especificando: Nombres y Apellidos de cada uno, DNI, edad, domicilio, tipo de vehículo, placa y firma.

d) 02 fotografías tamaño pasaporte.

e) Compromiso Ambiental firmado donde se detalle el compromiso del solicitante de brindar mensualmente información (pesos y tipo de material comercializado) respecto a la cantidad de residuos recuperables recolectados y comercializados provenientes del Distrito de Santa Rosa de Sacco.

f) Copia de DNI (en caso no lo haya presentado previamente cuando la Asociación a la cual pertenece se inscribió ante la Municipalidad conforme se detalla en el artículo 6°),

g) Otros documentos, según lo considere necesario la autoridad competente.

ARTICULO 8°: DE LA EMISIÓN DE LA AUTORIZACION PARA EL ACOPIO Y/O COMERCIALIZACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS RECUPERABLES

Toda persona natural o jurídica que desee realizar el acopio y/o comercialización de residuos sólidos recuperables dentro de la jurisdicción del Distrito de Carhuamayo, deberá tramitar una autorización, para lo cual debe presentar:

a) Solicitud de Autorización dirigida al alcalde de la Municipalidad.

b) Copia de un documento que acredite que pertenece a una Asociación de Recicladores formalizados y registrados en la Municipalidad.

c) Copia de la Licencia de Funcionamiento de acuerdo al TUPA.

d) Ficha de datos rellenada especificando: Nombres y Apellidos, DNI, edad, domicilio, tipo de vehículo, placa y firma.

e) 02 fotografías tamaño pasaporte.

f) Compromiso Ambiental firmado donde se detalle el compromiso del solicitante de brindar mensualmente información (pesos y tipo de material comercializado) respecto a la cantidad de residuos recuperables recepcionado, acopiados y comercializados provenientes de la jurisdicción del Distrito de Carhuamayo.

g) Copia de DNI del solicitante.

h) Otros documentos, según lo considere necesario la autoridad competente.

TITULO IV

DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS ACTORES

ARTICULO 9°: REPONSABILIDAD DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARHUAMAYO

La Municipalidad Distrital de Carhuamayo es responsable de ejecutar acciones para la formalización de los recicladores en el ámbito de su jurisdicción que contempla:

1. Implementar la Formalización de los Recicladores en el Distrito de Carhuamayo
2. Ejecutar acciones de difusión y educación ambiental.
3. Implementar el mecanismo legal, técnico, operativo y administrativo para la formalización de los recicladores.
4. Implementar el mecanismo para el registro de recicladores del Distrito.

000225

5. Supervisar el Adecuado Manejo de los Residuos sólidos.
6. Promover conjuntamente con el Ministerio de Salud - CLASS del Distrito de Carhuamayo, campañas de vacunación contra el tétano, hepatitis B; y cumplir el protocolo (protocolo de Vigilancia, Prevención y Control del COVID -19). dirigidas a los recicladores

ARTICULO 10°: RESPONSABILIDAD DE LAS ORGANIZACIONES DE RECICLADORES

Las organizaciones de recicladores son responsables de:

1. Cumplir con la normatividad vigente y autorizaciones correspondientes establecidas por el sector y por la Municipalidad de conformidad a lo establecido en la presente norma.
2. Estar inscritos en el Registro Municipal de recicladores autorizados que estará a cargo de la Sub Gerencia de Medio Ambiente y Economía Local.
3. Participar de la elaboración del Plan Técnico Operativo para recicladores formalizados y el manejo selectivo de los residuos sólidos.
4. Remitir a la Municipalidad un reporte mensual, trimestral o semestral, según se indique, indicando la cantidad de residuos sólidos recuperados para su reaprovechamiento, almacenamiento, acondicionamiento y/o comercialización.
5. Recolectar únicamente residuos sólidos generados en la fuente.
6. Recibir el total de la dosis de vacunación contra el tétano y la hepatitis B.
7. Usar todos los implementos de protección personal a la hora de realizar sus actividades de recolección.
8. Cumplir con las disposiciones vigentes establecidas en la presente ordenanza, caso contrario serán sancionados de acuerdo a lo estipulado en el RASA – CUIS.

ARTICULO 11°: CONDICIONES PARA EL EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD

La Sub Gerencia de Medio Ambiente y Economía Local efectuaran las coordinaciones con las Instituciones Públicas y Privadas de acuerdo a la norma para capacitar a los integrantes de las Asociaciones Inscritas en el padrón en temas de: Manejo Integral de Residuos Sólidos, Seguridad y Salud Ocupacional, Gestión empresarial y reciclaje y Habilidades sociales y desarrollo personal.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

PRIMERA: Facúltese al Señor alcalde para que mediante Decreto de Alcaldía dicte las disposiciones complementarias que sean necesarias para la adecuada aplicación de la presente Ordenanza.

SEGUNDA: Facúltese al Señor alcalde para que mediante Decreto de Alcaldía dicte las disposiciones complementarias que sean necesarias para la adecuada aplicación de la presente Ordenanza

TERCERA: Encárguese a la Sub Gerencia de Medio Ambiente y Economía Local el cumplimiento estricto de la presente Ordenanza Municipal.

CUARTA: Deróguese toda norma que se oponga o contravenga la presente Ordenanza Municipal

QUINTA: La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir del día siguiente de su publicación.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARHUAMAYO
Abog. ABDEL E. VEGA HUARANGA
ALCALDE